

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

פ/1636/25

הצעת חוק איסור ניתוק שירותי חשמל ומים למוסדות חינוך (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק משק החשמל, התשנ"ו–1996 – בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996 – החשמל

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "מדיניות השר" יבוא :

"מוסד חינוך מוכר" – כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949²; "

(2) בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), בעל רישיון ספק שירות חיוני לא יפסיק, יעכב או יגביל מתן שירות למוסד חינוך מוכר."

2. תיקון חוק המים, התשי"ט–1959³, בסעיף 21, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) בכללים לפי סעיף קטן (א) לעניין הפסקה או צמצום של הספקת מים, תקבע מועצת הרשות הממשלתית כי לא תופסק או תצומצם הספקת מים למוסד חינוך מוכר ; בסעיף קטן זה, "מוסד חינוך מוכר" – כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התשי"ט–1949⁴."

3. תיקון חוק תאגידי מים וביו, התשס"א–2001⁵, בסעיף 146, אחרי סעיף מים וביו
קטן (ב) יבוא :

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 287.
³ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.
⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 287.
⁵ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

"(ב1) בכללים לפי סעיף זה, תקבע מועצת הרשות כי חברה לא תפסיק או תצמצם מתן שירותי מים וביוב למוסד חינוך מוכר; בסעיף קטן זה, "מוסד חינוך מוכר" – כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949."

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא למנוע מקרים שבהם מוסדות חינוכיים מנותקים מהספקת חשמל ומים, המהווים תשתית חיונית וויטאלית לבריאותם ורווחתם של התלמידים. בהצעת חוק זו מוצע לעגן את זכותם של תלמידי מדינת ישראל ללמוד בסביבה חינוכית בריאה וראויה.

בתקופה האחרונה, אירעו מספר מקרים שבהם הופסקה הספקת חשמל ומים למוסדות חינוך. לפיכך, מוצע לתקן את חוק המים, התש"ט-1959 (להלן – חוק המים), את חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, ואת חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק משק החשמל), ולקבוע כי בעל רישיון הספקה כמשמעותו בחוק המים, חברה למתן שירותי מים וביוב ובעל רישיון ספק שירות חיוני כהגדרתו בחוק משק החשמל, לא יפסיקו או יצמצמו את הספקת המים או החשמל, לפי העניין, למוסד חינוך מוכר. מוסד חינוך מוכר מוגדר בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, ככל מוסד חינוך רשמי או כל מוסד חינוך אחר ששר החינוך הכריז עליו, בהכרזה שפורסמה ברשומות, שהוא מוסד חינוך מוכר לצורך אותו חוק.

תיקון זה מושתת על ההכרה בחשיבותה של המשימה המוטלת על המדינה, והיא לספק תשתית חינוך ראויה ושוויונית לכל ילד בישראל. למותר לציין את ההשלכות שבניתוק זרם החשמל או המים למוסד חינוכי, השלכות הכוללות פגיעה פיזית בתלמידים, מניעת פגיעה באפשרות ללמידה תקינה וכמובן יצירת מפגע תברואתי חמור.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/826/20) ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/1185/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1226/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/1381/24).

הצעת החוק זהה לפ/1381/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)